FORMAÇÃO DIREITO DE TRÂNSITO

com Erica Avallone

SUMÁRIO:

Módulo 1 - Introdução - Aulas preliminares

1. Introdução e Boas-vindas
2. Grupo do Telegram
3. Tenha o hábito de estudar
4. Entenda como separar blocos de tempo
5. Indicação de livros e leituras
6. Coisas que a faculdade de direito não te ensinou
7. Sobre o curso e como receber o certificado do MEC?
8. A importância de compartilhar que está estudando sobre assunto e a importância de usar as redes sociais, blog e outras formas online de atrair clientes
9. A partir de agora você defende a legalidade do ato administrativo
10. Plano prático de ações direcionadas
11. Termos mais utilizados no Direito de Trânsito (regravar aula: faltou falar do anexo do CTB)
12. Não se apague ao valor da multa!
13. Quanto tempo demora para eu ter retorno financeiro após aplicar as estratégias e conhecimentos adquiridos no curso?
14. Quanto tempo de acesso ao curso?
15. Enxergue-se como uma empresa

Módulo 2 - Direito de Trânsito Constitucional e Ato Administrativo

1. Por que vamos começar estudando o direito de trânsito por Direito Constitucional?
2. Noções de Direito Constitucional
3. Princípios Constitucionais
4. Princípios Extraconstitucionais
5. Aplicação Prática
6. Motivos do estudo o ato administrativo
7. Ato Administrativo: atributos e requisitos
8. O que é um ato administrativo vinculado e um ato discricionário?
9. Formas de extinção do ato administrativo
10. Exercícios

Módulo 3 - Sistema Nacional de Trânsito e Competências

1. Sistema Nacional de Trânsito: visão geral
2. Diferença entre órgão X entidade
3. Competência do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN – Parte I
4. Competência do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN – Parte II
5. Competência dos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e CONTRANDIFE
6. Colegiado especial: Recurso em 2ª Instância na PRF - art. 289, I do CTB
7. Competência dos Detrans
8. Competência dos Órgãos Rodoviários e Policias
9. Convênios
10. Exercícios

Módulo 4 - Legislação do Processo Administrativo de Trânsito

1. Legislação do Processo Administrativo de Trânsito
2. Resoluções do CONTRAN
3. Portaria n° 354 da SENATRAN
4. Portaria n° 58 da PRF
5. Portaria n° 966 da SENATRAN
6. Portaria n° 997 da SENATRAN
7. Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – MBFT
8. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – MBST
9. Exercícios

Módulo 5 - Legislação aplicável ao Processo Administrativo de Trânsito

1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
2. Lei do Processo Administrativo Federal - Lei n° 9.784/99
3. Lei do Processo Administrativo Estadual - Lei n° 10.177/98 de SP
4. Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011.
5. Lei n° 9.873/99 - Prescrição
6. Lei da Desburocratização - Lei n° 13.726/18
7. Exercícios

Módulo 6 – Autuações

1. Atuações e Infrações Simultâneas
2. Formas de constatação da infração: análise do §2º do art. 280 do CTB
3. Infrações Concorrentes
4. Infrações Concomitantes
5. Infrações continuadas e sucessivas
6. Infrações Administrativas
7. Infrações de trânsito X Penalidade de multa
8. Exercícios

Módulo 7 - Penalidades do CTB

1. Penalidades do CTB - art. 256 do CTB
2. Advertência por escrito
3. Penalidades para o permissionário – PPD
4. Penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir
5. Penalidade de Cassação da CNH
6. Medidas Administrativas X Penalidades
7. Exercícios

Módulo 8 - Sujeitos

1. Sujeitos Ativos: quem pode aplicar penalidades?
2. Sujeitos Passivos - quem pode sofrer penalidade? Art. 257 CTB – Parte I
3. Sujeitos Passivos - quem pode sofrer penalidade? Art. 257 CTB – Parte I
4. Exercícios
5. Caso concreto: Ilegitimidade de parte no processo de suspensão do direito de dirigir
6. Lei 14.229 – Multas NIC

Módulo 9 - Auto de Infração

1. Auto de Infração - AIT

2. Requisitos do AIT
3. E se o agente de trânsito não assinou o AIT?
4. Regularidade e Consistência do AIT
5. Julgamento da consistência do Auto de Infração
6. Possibilidade de impugnar o julgamento da consistência do Auto de Infração
7. Como impugnar o julgamento da consistência do Auto de Infração
8. Campos de preenchimento obrigatório e facultativos - Parte I
9. Campos de preenchimento obrigatório e facultativos - Parte II
10. Solicitando cópia do AIT
11. Checklist
12. Prática: Erros do agente de trânsito que ANULAM o auto de infração

Módulo 10 - Processo Administrativo de Trânsito

1. Processo Administrativo de Trânsito - visão geral
2. Notificações: oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa - Direito de Petição
3. Notificação da Autuação: oportunidade para apresentar Defesa Prévia e indicar o condutor infrator
4. Consequências da não indicação de condutor e a multa NIC
5. Como é uma notificação de multa NIC?
6. Indicação de condutor intempestiva - judicial
7. Expedição da notificação da Autuação em 30 dias
8. Notificação de Imposição da Penalidade: Recurso à JARI e pagamento da multa
9. O que é JARI?
10. Efeito Suspensivo: o que é e como funciona na prática?
11. Por que o deferimento do recurso em 1ª instância não põe fim ao processo administrativo?
12. Recurso em 2ª Instância: Encerramento da fase administrativa
13. Notificações e a desatualização de endereço
14. Notificação por edital e notificações virtuais
15. Sistema de Notificação Eletrônica (SNE)
16. Lista de postagem X Aviso de Recebimento (AR) - Parte I
17. Lista de postagem X Aviso de Recebimento (AR) - Parte II
18. Quem notificar? Proprietário ou condutor infrator? - Parte I
19. Quem notificar? Proprietário ou condutor infrator? - Parte II

Módulo 11 - Prática: Recursos de Multas: Como recorrer uma multa?

1. Resolução 900 do CONTRAN comentada
2. Resolução 918 do CONTRAN comentada
3. Elaborando qualquer recurso de multa
4. Prazo; Legitimidade; Tempestividade
5. Documentos indispensáveis
6. Formulário
7. Instâncias administrativas de julgamento de infrações e penalidades
8. Defesa Prévia
9. Recurso à JARI
10. Recurso ao CETRAN | CONTRANDIFE
11. Recurso em 2ª Instância na PRF
12. Prazos para julgamento da defesa e recursos
13. Princípio da Motivação
14. Responsabilidade dos membros das Turmas Julgadoras e Abuso de autoridade
15. Devolução do valor da multa

16. Quanto tempo demora um processo administrativo de trânsito?
17. O que alegar na defesa/recurso de multa quando o AIT não tem erros?

Módulo 12 - Principais teses de defesa

1. Inconsistência e irregularidade do AIT
2. Ausência de Notificações
3. Veículo vendido (antes ou depois do cometimento das infrações)
4. Ausência de Motivação
5. Ato praticado com Desvio de Finalidade
6. Ausência da medida administrativa
7. Pedidos e chances de êxito dos recursos

Módulo 13 - Penalidades de Suspensão do Direito de Dirigir

1. Penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir
2. Suspensão do Direito de Dirigir por pontos
3. Vigência dos pontos: período de 12 meses?
4. Quando será instaurado o Processo de Suspensão por pontos?
5. E os processos instaurados antes da alteração trazida pela Lei 14.071/20?
6. Competência para instaurar o processo de suspensão por pontos
7. Qual o tempo de suspensão por pontos?
8. Suspensão dos Motoristas EAR e Curso de reciclagem preventivo
9. Suspensão do Direito de Dirigir por infração autossuspensiva ou mandatória
10. Quando será instaurado o Processo de Suspensão por infração autossuspensiva?
11. Competência para instaurar o processo de suspensão por infração autossuspensiva?
12. Qual o tempo da suspensão por infração autossuspensiva? O prazo acumula?
13. Início do cumprimento da penalidade de suspensão - art. 16 da Resolução 723
14. Frequência obrigatória em curso de reciclagem
15. Suspensão por Resultado positivo em exame toxicológico - Parte I
16. Suspensão por Resultado positivo em exame toxicológico - Parte II
17. Prorrogação da exigência do exame toxicológico periódico
18. Consequências do descumprimento da penalidade de suspensão da CNH
19. Suspensão Judicial
20. Estrutura de defesa e recursos

Módulo 14 - Penalidade de Cassação da CNH

1. Penalidade de cassação da CNH
2. Quando o Processo de Cassação da CNH vai ser instaurado?
3. Prazo da Cassação da CNH
4. Cassação sem flagrante e infrações de responsabilidade do proprietário
5. Cassação ou cancelamento da PPD?
6. *Nemo Potest Venire Contra Factum Proprium* e LADV
7. Notificações e o Direito ao Contraditório e à ampla Defesa nos Processos Administrativos de Suspensão e Cassação
8. CNH Bloqueada por suspeita de fraude
9. Resolução 723 do CONTRAN comentada - Parte I
10. Resolução 723 do CONTRAN comentada - Parte I
11. Efeito Suspensivo: o que é e como funciona na prática?
12. Preclusão, Prescrição e Decadência

13. Estratégia de defesa: Preclusão

Módulo 15 - Principais teses de defesa, suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH

1. Ausência de notificação e notificação fora do prazo legal
2. Prescrição ou Preclusão
3. Erro de legitimidade - Caso concreto e Processo instaurado ANTES de esgotadas as defesas administrativas da multa
4. Verificar a pontuação - art. 261, I do CTB e a existência de infrações anuladas/indicação de condutor
5. Estratégias de defesa das penalidades de multa que também se encaixam aqui

Módulo 16 - Estudo sobre a Lei Seca

1. O que é Lei Seca? Histórico e legislação aplicável
2. Infração por recusa antes da Lei 13.281/2016 e tipificação - Art. 165 e 165-A do CTB – tipificação
3. Penalidades decorrentes da infração ao artigo 165 e 165-A do CTB
4. Medidas Administrativas da infração ao artigo 165 e 165-A do CTB
5. Resolução 432 do CONTRAN
6. Portaria do INMETRO
7. Fichas do MBFT
8. Formas de constatação da infração ao art. 165 do CTB
9. Termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora
10. Sinais que não tem relação com a infração ao art. 165 do CTB
11. Tolerância x Margem de Erro do equipamento
12. Justa Causa para a recusa ao teste do etilômetro
13. Direito a não autoincriminação e a constitucionalidade do art. 165-A do CTB
14. Dupla recusa: caso concreto
15. Requisitos e informações obrigatórias do AIT
16. Quando é crime de trânsito e o direito a contraprova
17. Etilômetro: Requisitos obrigatórios; verificação anual; Normas de higienização e uso irregular do equipamento
18. Manual do Fabricante: Regra dos 15 minutos
19. Etilômetro passivo

Módulo 17 - Infrações em espécie

1. Art. 165 - dirigir sob influência de álcool
2. Art. 165 - Dirigir sob influência de substância psicoativa
3. Art. 165-A: Recusa ao teste do bafômetro
4. Art. 165-B – Exame Toxicológico
5. Art. 170 - Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos
6. Art. 173 - Disputar corrida
7. Art. 174 - Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor
8. Art. 175 - Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus
9. Art. 176, I, II, III, IV e V - Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima
10. Art. 191 - Forçar passagem entre veículos

11. Art. 203 - Ultrapassar pela contramão outro veículo
12. Art. 210 - Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial
13. Art. 218, III - Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%
14. Art. 244, I, II, III e V - Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor
15. Art. 253-A - Interromper/Restringir/Perturbar a circulação da via
16. As Infrações e a Fiscalização por Videomonitoramento

Módulo 18 - Atração de clientes, atendimento e precificação

1. Prospecção de clientes no Mercado de Trânsito - Google meu negócio
2. Prospecção de clientes no Mercado de Trânsito Advogados
3. Atendimento Irresistível: como potencializar o fechamento de contratos
4. Manual do Atendimento: o que fazer depois que o cliente assinou o contrato
5. Pilares da precificação
6. Precificação I - Calculando sua hora de trabalho (hora custo e hora desejo)
7. Precificação II
8. Por que eu não cobro consulta?
9. Proposta de Honorários e formas de pagamento
10. O que não pode faltar no seu contrato de honorários
11. Pós venda

Módulo 19 - Veículos: compra e venda e veículos não transferidos

1. Contrato de compra e venda
2. Documentos quando da entrega da posse do veículo
3. Veículo de pessoa falecida
4. Veículo vendido e não transferido
5. Multas do antigo/novo proprietário

Módulo extra

1. Autotutela - Parte I
2. Autotutela - Parte II
3. Pedido de diligência junto aos órgãos de trânsito
4. Como fazer pedido/solicitação de Pareceres no CETRAN e na SENATRAN
5. Produção de provas no processo administrativo de trânsito
6. Como lidar com os órgãos de trânsito
7. Protocolando um recurso na PRF
8. Como protocolar um recurso de cassação da CNH no DETRAN/SP
9. Como fazer um requerimento no DETRAN/SP
10. Como protocolar uma defesa/recurso de multa no DETRAN/SP
11. Como protocolar uma defesa/recurso de suspensão da CNH no DETRAN/SP
12. Como protocolar/enviar um recurso pela via postal?
13. Como lidar com os indeferimentos e como fazer o cliente ter uma boa experiência com o seu serviço?
14. Parcerias com autoescolas e despachantes
15. Sustentação Oral no Processo Administrativo de Trânsito
16. Possibilidade de prestar serviço técnico especializado aos órgãos da administração pública
17. Fontes de receita no Mercado de Trânsito
18. Setorização
19. Gestão de tarefas

20. Quando eu preciso ter uma equipe?

Bônus

Como definir a sua prateleira de produtos?
Como montar seu plano de negócio?
Como usar o WhatsApp Business no seu escritório?
Como conseguir os seus primeiros clientes?